Câu 1: Là luật sư bào chữa cho các bị can. Anh (chị) có nhận xét gì về tội danh, điều khoản BLHS mà cơ quan điều tra đã áp dụng để khởi tố các bị can? Giải thích tại sao? (3 điểm)

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát đã truy tố các bị can theo tội danh, điều khoản BLHS như quan điểm của cơ quan điều tra.

Câu 2: Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, anh (chị) cần lưu ý những vấn đề gì? (3 điểm)

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/9/2018 Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án nêu trên. Qua xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm, đã làm rõ nội dung vụ án như phần dữ kiện chung của đề bài. Trong lời luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS; VKS cũng rút một phần quyết định truy tố đối với các bị cáo về tội Cướp tài sản. Đồng thời áp dụng các điểm b, h, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS: Xử phạt bị cáo Bùi Văn Nam 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng; Xử phạt các bị cáo Lâm Bích Hạ, Đào Văn Cường; Nguyễn Thị Vẽ mỗi bị cáo 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng. Riêng bị cáo Đinh Ngọc Lam được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ 03 năm, khấu trừ 20% thu nhập.

Câu 3: Là luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Hoàng Thùy. Anh (chị) có nhận xét gì về quan điểm của đại diện Viện kiểm sát? Anh (chị) hãy nêu những nội dung chính trong luận cứ bảo vệ cho người bị hại tại phiên tòa. (4 điểm)

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật và sách in của Học viện tư pháp)

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner